

Contrato Particular para Recebimento de Resíduos Sólidos.

CONTRATADA				
FERPALGLASS LOGÍSTICA REVERSA LTDA				
CNPJ/CPF:	37.143.868/0001-50	INSCR. EST./RG: 90.847.856-84		
Endereço:	AV BONITO LINDO	Nº: 1261	CEP: 85859-386	
Bairro:	PARQUE INDUSTRIAL	Município: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR
E-mail:	ferpalglass@gmail.com	Telefone:	45 9 8429 1301	(45) 9 8431-9312 financeiro

CONTRATANTE				
Tarobá Indústria Hoteleira LTDA Sanma Hotel				
CNPJ/CPF:	77.766.483/0001-64	INSCR. EST./RG: 42200856-06		
Endereço:	Rodovia Br-469	Nº:12280	CEP 85859-899	
Bairro:	Parque Nacional do Iguaçu	Município: FOZ DO IGUAÇU	UF: PR	
Responsável:	Jande Julio de Souza Junior	(45) 98402-4845	compras@sanmahotel.com.br	

Cláusula 1ª – A **CONTRATADA** operará a Usina Ferpalglass Reciclagem de Resíduos sólidos, Classe “IIA e IIB - INERTES” conforme Resolução n.º 307, de 5 de julho de 2.002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que são quaisquer resíduos que , quando submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente , conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água , excetuando-se o aspecto , cor , turbidez, dureza e sabor , conforme anexo G da ABNT NBR 10.004, devidamente licenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente IAT e IAP – Instituto Ambiental do Paraná Licença ambiental DLAE-181797 e protocolo n.º 16.603.953-3/2020 com validade até 20/05/2030 e LAS: licença 311085 e protocolo 20.152.958-1/2023 com validade até 08/12/2028, de acordo com as normas ABNT NBR 10.004, 10.005, 10.006, 10.007, 15.112 e 15.113.

Parágrafo único – na usina Ferpalglass Logística Reversa, serão aceitos os seguintes tipos de materiais:

- A. Vidro oco (cascos de garrafas) inteiro ou quebrado;
- B. Vidro liso (tampas de mesas, portas de vidro etc..)
- C. Materiais recicláveis tais como: papel gráfico, papelão, plástico, pet, alumínio, ferro, EPS, entre outros).

Cláusula 2ª – A **CONTRATADA** é responsável pelas obrigações oriundas da separação, transporte, carga e descarga dos materiais Inertes procedentes de seu estabelecimento:

FerpalGlass Reciclagem de Vidro Ltda.

CNPJ: 37.143.868/0001-50 - IAT - LAS nº311085/2028 - e-mail:ferpalglass@gmail.com

Av Bonito Lindo, nº 1261 Pq. Industrial - Jd Europa – (45) 9 8429-1301 - Foz do Iguaçu - PR



Cláusula 3ª – A **CONTRATADA** permitirá o recebimento dos resíduos na Usina Ferpalglass e Reciclagem de Resíduos de Vidros e outros; Resíduos Classe “IIA e IIB - INERTES” enviados e transportados pela **CONTRATADA** nos volumes e valores acordados (R\$/mensais ou por coleta).

Parágrafo primeiro. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao do serviço prestado, mediante emissão de nota fiscal pela **CONTRATADA**.

Parágrafo segundo. A **CONTRATADA** deverá entregar a nota fiscal de prestação de serviços até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço prestado.

Parágrafo terceiro. Salvo a hipótese de não apresentação de nota fiscal no prazo hábil para pagamento, o pagamento efetuado com atraso imporá a **CONTRATANTE** à multa de 2 % (dois por cento) sobre o total do montante apurado acrescidos de juros de mora 1%, em ultrapassando 30 dias será emitido boleto de protesto.

Parágrafo quarto A coleta dos resíduos deverá ser efetuada duas vezes por semana na sede da **CONTRATANTE**.

Cláusula 4ª – A **CONTRATANTE** obriga-se a efetivar o envio para o local, apenas e tão somente, dos materiais descritos na cláusula 1ª parágrafo único. O envio ou contaminação, proposital ou acidental dos materiais com resíduos de outra Classe que não os descritos na cláusula 1ª, implicará em desconformidade no material enviado acarretando sua imediata devolução ao **CONTRATANTE** por conta deste.

Cláusula 5ª – Uma vez aceitos e recepcionados os resíduos de vidro e outros, objeto deste contrato, os mesmos serão de total responsabilidade e posse da **CONTRATADA**, em caráter definitivo, ressaltando-se a hipótese de contaminação do material por resíduos de classe distinta ao descritos na Cláusula 1ª. Na usina serão empregadas técnicas de processamento e reciclagem de resíduos de vidro Classe “II A e B - INERTES” visando a reservação, o reaproveitamento e a reciclagem de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso atual e futuro, utilizando princípios de engenharia para destiná-los, sem causar danos à saúde pública ou ao meio ambiente.

Cláusula 6ª – Pelo recebimento dos Resíduos constante na cláusula 1ª parágrafo único, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a título de serviços de *gerenciamento de resíduos sólidos*, a quantia pré-acordada de R\$500,00 (quinhentos reais), pelo material encaminhado e recebido na Usina de Reciclagem que serão faturados não ultrapassando 30 dias.

Parágrafo único - O pagamento efetuado com atraso imporá a **CONTRATANTE** à multa de 2 % (dois por cento) sobre o total do montante apurado acrescidos de juros de mora 1%, em ultrapassando 30 dias será emitido boleto de protesto.

Cláusula 7ª – A cada contrato e mediante o efetivo recebimento dos Resíduos Sólidos, em conformidade com a cláusula 1ª, será emitido um Certificado de Recebimento de Resíduos em conformidade com as normas.

Cláusula 8ª – O presente contrato será reajustado de comum acordo entre as partes no prazo definido por estas, ou na periodicidade de tempo permitida em lei, a contar da data da assinatura.

Cláusula 9ª – O não pagamento pela **CONTRATANTE** nas condições comerciais estabelecidas na Cláusula 6ª deste instrumento facultado a **CONTRATADA** suspender ou renunciar o presente contrato mediante simples comunicação por escrito à **CONTRATANTE**, sem prejuízo da aplicação das penalidades fixadas no parágrafo único, da Cláusula 6ª retro. Pela quebra de contrato de ambas as partes sem justa causa fica estipulada uma multa rescisória de 30% do valor dos meses restantes para o término deste.

FerpalGlass Reciclagem de Vidro Ltda.

CNPJ: 37.143.868/0001-50 - IAT - LAS nº311085/2028 - e-mail:ferpalglass@gmail.com

Av Bonito Lindo, nº 1261 Pq. Industrial - Jd Europa – (45) 9 8429-1301 - Foz do Iguaçu - PR



Cláusula 10ª – O presente contrato é por prazo determinado, com vigência de 23 de maio de 2024 a 23 de maio de 2025, sendo *automaticamente renovado* salvo se uma das partes renunciar o presente contrato mediante simples comunicação por escrito.

Cláusula 11ª – O período de funcionamento para recebimentos na Usina de Resíduos de Vidro FerpalGlass Logística Reversa, será de Segunda a Sexta das 08.00 h às 17.30 horas e aos Sábados reservado para organização interna.

Cláusula 12ª - Os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, pela **CONTRATANTE** sem a anuência por escrito da **CONTRATADA**.

Cláusula 13ª – A **CONTRATADA** se compromete a cumprir toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, se comprometendo, ainda, a zelar pela conformidade da **CONTRATANTE**, na medida de seu alcance durante o cumprimento deste contrato, não a colocando em situações de violação a tais regulações; exigindo a mesma reciprocidade no trato dos mesmos.

Cláusula 14ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, PR, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias originadas do presente contrato.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2024.

RESPONSABILIDADES

 CONTRATADA FERPALGLASS LOGÍSTICA REVERSA PAULO RIBEIRO Sócio Administrador	 CONTRATANTE TAROBÁ INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA JANDE JULIO DE DE SOUZA JUNIOR Encarregado de compras
 TESTEMUNHA 1 Nome: CPF:	 TESTEMUNHA 2 Nome: CPF:

FerpalGlass Reciclagem de Vidro Ltda.

CNPJ: 37.143.868/0001-50 - IAT - LAS nº311085/2028 - e-mail:ferpalglass@gmail.com

Av Bonito Lindo, nº 1261 Pq. Industrial - Jd Europa – (45) 9 8429-1301 - Foz do Iguaçu - PR